

Prüfvermerk zur überlieferten Widerrufsinformation

Vertrag: VWB-DAR-2018-773241

Prüfdatum: 25.07.2026

Verfasser: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg

1. Dokumentengrundlage

Der Erstscan der Mandantin war unvollständig. Seite 11 wurde erst am 06.07.2026 nachgereicht. Die Akte unterscheidet deshalb zwischen der jetzt rekonstruierten Vertragsabschrift und der Frage, welche vollständige Fassung der Mandantin 2018 tatsächlich ausgehändigt wurde. Eine positive Behauptung über einen ursprünglichen Belehrungsfehler wird nicht erhoben.

2. Frühere Schlagworte

Der eigene Entwurf der Mandantin nennt den Verweis auf Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB, den Tageszins und die 30-Tage-Frist. Keines dieser Schlagworte beweist isoliert einen Fehler.

Eine belastbare Prüfung müsste die vollständige Vertragsurkunde mit der am 28.08.2018 geltenden Fassung des EGBGB und dem damals einschlägigen gesetzlichen Muster vergleichen. BGH, Urt. v. 27.02.2024, XI ZR 258/22, verlangt eine konkrete Prüfung der vertraglichen Angabe und einer möglichen Gesetzlichkeitsfiktion; ein bloßes Stichwort ersetzt sie nicht.

3. Vorgelagerte Vollerfüllung

Die Detailfrage ist für die Freigabe nicht entscheidungserheblich. Nach EuGH, Urt. v. 21.12.2023, verb. Rs. C-38/21, C-47/21 und C-232/21, ECLI:EU:C:2023:1014, und BGH, Urt. v. 28.01.2025, XI ZR 162/21, kann ein vollständig erfüllter Kreditvertrag nicht nachträglich widerrufen werden.

Der Vertrag Koch war am 01.09.2022 vollständig erfüllt. Die Bank hat Saldo 0,00 EUR und Sicherheitenfreigabe bestätigt. Selbst eine später festgestellte Abweichung einer Pflichtangabe würde daher keine Widerrufsfreigabe für 2026 tragen.

4. Ergebnis

Keine positive Fehlerfeststellung, keine Widerrufserklärung und keine Klage. Der nicht versandte Entwurf bleibt als historisches Eingangsstück dokumentiert, nicht als Muster oder Tatsachenbeweis.